

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033311-91.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: EDUARDO MATTOS CORREA
ADVOGADO(A): JENNIFER MACEDO DOS SANTOS (OAB RJ239371)
IMPETRANTE: JENNIFER MACEDO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5033311-91.2024.4.02.5001

500003598865 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033311-91.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: EDUARDO MATTOS CORREA
IMPETRANTE: JENNIFER MACEDO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDUARDO MATTOS CORREA em face de decisão proferida nos autos do processo 50053032620234025006, por meio da qual o juízo da execução afirmou que as rubricas "DOBRA AIRLOCK" e "DOBRA" não devem ser consideradas no cálculo dos valores devidos.

Em síntese, afirma que a nomenclatura "folga indenizada" bode variar de empresa para empresa, sendo que claro que no caso em questão as rubricas "dobra" e "sobra airlock" são consideradas como folgas indenizadas e, portanto, não podem sofrer a incidência do imposto de renda. Assim, postula o deferimento de liminar para suspender o processo até que esta E Turma decida o que entende por "DOBRA AIRLOCK" e "DOBRA".

VOTO

A decisão de evento 3 analisou o feito, indeferindo a liminar. Confirmam-se os argumentos processo 5033311-91.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

O MPF afirmou que não tem interesse na causa (evento 8).

A parte autora manifestou sua ciência no evento 11. A União manifestou-se no evento 12. Nada foi requerido pelas partes.

Os fundamentos necessários já estão dispostos na decisão acima referida, sendo desnecessária a sua repetição.

Assim, voto por denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09.

